

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 147/2535 นาย จัด เทียน แก้ว ฯ
นาย อุด ม สวัสดิกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172

ฟ้องโจทก์ที่บรรยายว่า จำเลยจุดไฟเผาในคอกหญ้าเลี้ยงโคของจำเลยด้วยความประมาท ทำให้ไฟลุกลามเข้ามาในสวนยางพาราของโจทก์เสียหายนั้น เพียงพอที่จะทำให้จำเลยเข้าใจได้ดีแล้วว่า สวนยางพาราของโจทก์ตั้งอยู่ใกล้คอกโคของจำเลยและโจทก์ ไม่จำเป็นต้องบรรยายฟ้องว่าโจทก์มีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินของโจทก์หรือไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจุดไฟเผาในคอกหญ้าเลี้ยงโคของจำเลยด้วยความประมาท มิได้ใช้ความระมัดระวังตรวจตราดูแลไฟในตอนที่แดดร้อนจัดสภาพดินมีความแห้งแล้ง ทำให้ไฟลุกลามเข้ามาในสวนยางพาราของโจทก์เป็นเหตุให้ต้นยางพารา พันธุ์ดี อายุประมาณ 6 ปี ของโจทก์ได้รับความเสียหาย จำนวน 90 ต้น โจทก์คิดค่าเสียหาย ต้นละ 300 บาท รวมเป็นค่าเสียหายจำนวน 27,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยจุดไฟเผาหญ้าในคอกโคเป็นเหตุให้ไฟไหม้ลุกลามสวนยางของโจทก์ โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องให้ทราบว่า สวนยางพันธุ์ดีของโจทก์ที่ถูกไฟไหม้ตั้งอยู่ที่ไหนและโจทก์มีเอกสารหลักฐานหรือหนังสือสำคัญเกี่ยวกับที่ดินที่ถูก

ไฟไหม้ว่าเป็นของโจทก์หรือไม่ จำเลยไม่สามารถเข้าใจและต่อสู้คดีได้จึงเป็นฟ้อง
เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน จำนวน 9,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีประเด็นที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยเพียงว่า
ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ ในข้อนี้จำเลยฎีกาว่าโจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่า
จำเลยกระทำผิดโดยประมาท จุดไฟเผาหญ้าในคอกเลี้ยงโคของจำเลย เป็นเหตุให้ไฟ
ลุกลามไหม้สวนยางพันธุ์ดีของโจทก์เสียหาย โดยมีได้บรรยายฟ้องให้ทราบว่าสวน
ยางของโจทก์ตั้งอยู่ที่ไหน และโจทก์มีเอกสารหลักฐานอะไรบ้างซึ่งแสดงให้เห็นว่า
สวนยางพาราเป็นของโจทก์ เห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวเพียงพอที่จะทำให้
จำเลยเข้าใจได้ดีแล้วว่าสวนยางพาราของโจทก์ตั้งอยู่ใกล้คอกโคของจำเลย และ
โจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยายฟ้องว่าโจทก์มีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินของโจทก์
หรือไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุมชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ